

不符合技术标准的机动车上道路行驶，负事故的次要责任。事后，李某A等五人与龙某甲私下达成赔偿协议，由龙某甲对损失承担40%的赔偿责任42万元，该部分赔偿已得到实际履行。

李某A等五人诉称，李某B在提供劳务活动过程中受到损害，依法应由得到接受劳务成果和利益的受益人彭某甲承担赔偿责任。同时认为彭某甲对事故发生存在两方面的过错，一是监管过失，彭某甲运输时间安排不合理，长期缺失对死者李某B疲劳驾驶的监管；二是资质问题，彭某甲没有任何的运输资质，但指派李某B从事运输。

在案件审理过程中，彭某甲提出反诉，此处略。

【案件焦点】

1. 李某A等五人能否同时主张第三人龙某甲赔偿和接受劳务者彭某甲补偿；2. 在第三人龙某甲已经进行赔偿的情况下，提供劳务者李某B的继承人李某A等五人能否再次向接受劳务者彭某甲主张过错赔偿。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区大新县人民法院经审理认为：根据《中华人民共和国民法典》第一千一百九十二条的规定，提供劳务者在提供劳务期间受到损害时，接受劳务者对提供劳务者的责任形式有两种，一种是接受劳务者对损害发生有过错时的赔偿责任，另一种是第三人侵权时的补偿责任。

在第三人侵权的情形，接受劳务者的补偿责任系对第三人侵权责任的替代责任，在补偿后可以向第三人追偿，第三人系最终的赔偿义务人，接受劳务者的补偿责任与第三人的侵权责任系不真正连带责任，提供劳务者在第三人侵权责任和接受劳务者补偿责任只能择一主张。本案中，李某A等五人与对交通事故承担次要责任的龙某甲私下达成赔偿协议，也即选择了向第三人主张侵权责任，其对彭某甲主张补偿责任的请求权也随之消灭，故其援引《中华人民共和国民法典》第一千一百九十二条第二款请求彭某甲赔偿损失的主张，与法律规定不符，法院不予支持。

提供劳务者因劳务受到损害的，提供劳务者与接受劳务者的归责原则是过错责任原则。若彭某甲对交通事故的发生存在过错，应承担过错赔偿责任。李某A等五人认为彭某甲作为接受劳务者有获益应赔偿损失的主张，实际上是认为个人劳务的归责原则为无过错责任原则，与法律规定不符。李某A等五人主张彭某甲对事故发生存在监管过失和资质问题两方面的过错。结合本案查明认定的事实及相关的法律规定，法院认为李某A等五人主张彭某甲存在的过错不能成立。对于监管过失问题，在交警部门出具的《道路交通事故认定书》并没有体现出疲劳驾驶的因素。另外，一般而言从南宁至大新的车程为三小时左右，李某B仅负责运输而不需装载卸货，彭某甲又未对李某B提出具体时间要求，到达目的地后李某B可以自行安排休息时间，根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十二条第七项“连续驾驶机动车超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟”的规定，法院认为认定事故系因疲劳驾驶导致的证据不足。对于资质问题，本案系用轻型厢式货车运输普通的日用百货物品，不涉及危险品，根据我国公安部发布的公共安全行业标准·机动车类型术语和定义的规定，轻型载货汽车是指车长小于6000mm且总质量小于4500kg的载货汽车，符合《中华人民共和国道路运输条例》（2019年）第二十四条第三款“使用总质量4500千克及以下普通货运车辆从事普通货运经营的，无需按照本条规定申请取得道路运输经营许可证及车辆营运证”规定的情形，彭某甲从事的运输不需要相关部门许可从事运输的资质，自然也就没有缺少资质的过错。李某A等五人主张彭某甲对事故发生存在过错，但未能提交充分的证据证实，应承担举证不能的不利责任，法院对该主张不予支持。

广西壮族自治区大新县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百九十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第一百四十五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第九十一条第一项的规定，判决如下：

驳回李某A等五人的本诉讼请求。

李某A等五人不服，提出上诉。

广西壮族自治区崇左市中级人民法院经审理认为：同意一审法院的裁判意见。另外提出，李某B作为一个完全民事行为能力人，同时作为一个从事长期运输货物的司机，对自己在驾驶过程中的状态有预见能力，在没有证据证明彭某甲存在过错的情况下，李某A等五人主张由彭某甲赔偿相应损失，没有事实和法律依据，法院不予采纳。

广西壮族自治区崇左市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

市场经济的活跃带动了劳务用工的发展，为了追求经济便利性，更多的人选择雇佣他人从事劳务活动，而在提供劳务期间，提供劳务者不免会因为自身或者第三人侵权遭受损害，提供劳务者受害责任纠纷案件由此频发。为统一该类案件的裁判尺度，《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)在第一千一百九十二条第二款规定了个人劳务关系中提供劳务者遭受第三人侵权损害时的救济路径，即其可向侵权第三人主张赔偿责任，也可向接受劳务者主张补偿责任。然而在司法实践中，常出现提供劳务者向一方主张权利后，又起诉向另一方主张权利的情况。因现有法律规定未对提供劳务者权利主张顺序作出明确安排，致使实践中对该类案件的权利主张顺序存在不同的理解。

从本质上看，原因在于对接受劳务者内外责任承担及相对应的归责原则理解不一。在提供劳务者受害责任纠纷中，第三人侵权导致提供劳务者损害可分为侵权第三人造成的损害及提供劳务者造成的损害两个部分。侵权第三人造成的损害部分涉及接受劳务者的外部责任承担，提供劳务者造成的损害部分涉及接受劳务者的内部责任承担。

就外部责任承担而言，对于侵权第三人造成的损害部分，接受劳务者与侵权第三人之间承担的是不真正连带责任，归责原则为无过错责任原则，但只能择一主张，不能同时主张。我国法律并未对不真正连带责任进行明确规定，学理通说认为不真正连带责任亦称不真正连带债务，指的是“多数债务人就基于

不同发生原因而偶然产生的同一内容的给付各负全部履行之义务，并因债务人之一的履行而使全体债务人的债务均归于消灭的债务”。结合不真正连带责任的定义理解《民法典》第一千一百九十二条第二款，可知接受劳务者的补偿责任与第三人的侵权责任系不真正连带责任。不真正连带责任不同于连带责任，不真正连带责任中的债权人只能选择其中一个债务人进行主张，而不能同时向多个债务人进行主张。因此，提供劳务者只能选择第三人或者接受劳务者主张侵权责任，而不能同时对二人提出主张。出于终局责任承担的角度考虑，接受劳务者享有承担补偿责任后向第三人追偿的权利，第三人是最终的赔偿义务人。由此也得知，接受劳务者的补偿责任系对第三人侵权责任的替代责任，第三人的侵权责任是直接、终局责任，接受劳务方承担补偿责任的基础是享有劳务利益及更好保障提供劳务者获得赔偿，具有保障性和兜底性，如果第三人已经就其造成的损害部分承担赔偿责任，接受劳务者就不用再行承担补偿责任，此时若要求接受劳务者承担补偿责任，则违背了民事侵权损害赔偿的填平原则。因此，在此种情况下，提供劳务者只能择一主张第三人侵权责任或接受劳务者的补偿责任。本案中，李某B受彭某甲雇佣从事货物运输劳务，李某B与彭某甲之间存在个人劳务关系，李某B在提供劳务期间与第三人龙某甲发生交通事故而亡，其近亲属李某A等五人可以依法向龙某甲请求侵权损害赔偿，也可以向彭某甲请求给予补偿。但在起诉前，李某A等五人已与第三人龙某甲私下达成赔偿协议且该赔偿得到了实际履行，也即选择了向第三人主张侵权责任，其对彭某甲主张补偿责任的请求权也随之消灭，法院由此不支持该诉讼请求。

就内部责任承担而言，对于提供劳务者造成的损害部分，接受劳务者与提供劳务者的归责原则为无过错责任原则，接受劳务者有过错才承担责任，无过错则承担责任。针对《民法典》第一千一百九十二条第一款第三句中“提供劳务一方因劳务受到损害的”情形，根据法律的规范意义对此应做扩张性解释，包括提供劳务者因提供劳务而遭受第三人侵权损害的情形。作出如此解释，畅通了接受劳务者有过错时，提供劳务者寻求救济的渠道，即提供劳务者不仅可以依据《民法典》第一千一百九十二条第二款请求接受劳务者承担补偿责任，

还可以依据《民法典》第一千一百九十二条第一款第三句请求接受劳务者承担赔偿责任。但要注意的是,《民法典》第一千一百九十二条第一款第三句中“根据双方各自的过错承担相应的责任”。说明了此依据下接受劳务者承担赔偿责任的归责原则为过错责任原则,接受劳务者有过错则承担责任,无过错则不承担责任。接受劳务者的过错认定可以从是否存在选任过错和是否尽安全保障义务和管理义务方面来考量,如接受劳务者无过错,则无需承担赔偿责任。本案中,并无证据证明彭某甲有过错,李某B死亡的结果系其自身重大过错和第三人龙某甲的侵权行为共同造成,因此李某A等五人无法再要求彭某甲承担过错损害赔偿赔偿责任。

本案中,法院以“接受劳务者的补偿责任与第三人的侵权责任系不真正连带责任,只能择一主张”“接受劳务者与提供劳务者的归责原则系无过错责任原则,接受劳务者无过错不承担责任”为由判决驳回提供劳务者的诉讼请求,为个人劳务关系中第三人侵权致提供劳务者受害责任纠纷出现同案不同判的问题提供了解决的方案,不仅强化了个人劳务活动中的提供劳务者权益保障,同时也有效防止了个人劳务关系下无过错接受劳务者的责任负担过重,在平衡各种利益的同时体现公平正义,对类案具有一定的参考价值。

编写人:广西壮族自治区大新县人民法院 农雪英

定作人侵权制度的法律适用及认定标准

——彭甲、彭乙诉吴甲、吴乙提供劳务者受害责任案